

1518063-28.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1518063-28.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518063-28.2022.8.26.0228 - Controle 1009-22

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLODOALDO LOPES DE CALDAS JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

CLODOALDO LOPES DE CALDAS JUNIOR foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, porque no dia 10 de agosto de 2022, por volta das 06h, na Rua Expressionismo, n. 308, Brasilândia, São Paulo/SP, agindo em concurso e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante rompimento de obstáculo e escalada, subtraiu, para si ou para outrem, cerca de 10 metros de fios de cobre, avaliados em R\$ 700,00 (setecentos reais), em prejuízo da vítima Kauan Machado Ribeiro.

A denúncia foi recebida em 06/09/2022 (fls. 58), o réu foi regularmente citado (fls. 68) e ofereceu resposta à acusação (fls. 71).

Durante a instrução criminal foram ouvidos a vítima Kauan e o policial militares Enrique. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia, com fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes ostentados pelo réu e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis por

ter praticado o delito em concurso de agentes, mediante escalada e rompimento de obstáculo, reconhecimento da agravante pela reincidência e regime fechado para cumprimento da pena.

Pela Defesa foi requerida a absolvição do réu nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, e em caso de condenação, fixação da pena-base no mínimo legal, compensação da atenuante pela confissão com a agravante pela reincidência, reconhecimento da tentativa no patamar máximo, regime aberto para cumprimento da pena, aplicação da detração penal e recurso em liberdade.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

Em juízo, a vítima Kauan declarou que acordou pela manhã e constatou que estava sem energia na casa. Olhou pela janela e viu um rapaz com uma sacola na mão e andando pela via. Desceu na rua e viu o acusado e outro indivíduo cortando os fios. Viu a viatura e informou sobre o furto. Teve prejuízo de R\$ 460,00 pela compra de novos fios, o depoente fez o conserto. Somente o acusado CLODOALDO foi preso no local. O muro ao lado de sua casa tinha 2 metros, mas do outro lado tinha mais de 3 metros. O policial Enrique relatou que estavam em patrulhamento, quando foram acionados sobre o furto de fios em andamento, praticado por dois indivíduos, mas chegando ao local se depararam apenas com CLODOALDO em cima do muro subtraindo os fios. O muro tinha cerca de 2,80 metros. Não houve danos para subir ao muro.

Ao ser interrogado, o réu CLODOALDO afirmou que já foi processado e condenado, cumpriu toda a pena. Trabalha com reciclagem. Mora com sua irmã. Sobre os fatos, estava fazendo uma reciclagem e num terreno baldio ao lado da residência havia um fio pendurado e resolveu puxar o fio. O depoente pediu para religar os fios. Foi abordado pelos policiais quando estava em cima do muro tentando religar os fios. Subtraiu os fios subindo pelo muro escalando.

Não há dúvidas quanto a autoria, isso porque a vítima ouvida em Juízo confirmou que na data dos fatos constatou que sua casa estava sem energia elétrica e pela janela viu o acusado CLODOALDO e outro indivíduo não identificado sobre o muro subtraindo os fios elétricos do local.

Da mesma forma, o policial Enrique afirmou que foram acionados em razão do furto e chegando ao local se depararam com CLODOALDO ainda sobre o muro cortando os fios elétricos da residência.

Ressalto que o policial não tinha inimizade ou conhecia o réu e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente. Neste sentido há entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]" (AgRg no AREsp 1686847 / SE, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10/08/2020).

O réu alegou que trabalha com reciclagem e viu o fio já pendura e resolveu puxá-lo, subindo no muro somente para religar os fios, versão que está isolada nos autos, vez que a vítima e policial afirmaram que viram o réu sobre o muro subtraindo os fios elétricos.

As qualificadoras pelo concurso de agentes, rompimento de obstáculo e escalada foram devidamente confirmadas pelos depoimentos colhidos em Juízo, vez que a vítima foi enfática ao narrar que viu CLODOALDO subtraindo os fios juntamente com outro indivíduo, que se evadiu do local antes da chegada da polícia. Além disso, tanto a vítima, quanto o policial militar confirmaram que o muro utilizado pelo acusado e seu comparsa para ter acesso aos fios tinha cerca de 3 metros de altura, o que demonstra a presença da qualificadora pela escalada.

Registre-se que o delito não se consumou, visto que o réu e seu comparsa, por

razões alheias à sua vontade, viram-se impelidos a abandonar a conduta, já que foi surpreendido com a chegada dos policiais ainda sobre o muro, enquanto subtraía os fios da residência.

Portanto, está configurado o delito previsto no artigo 155, §4º, incisos I, II e IV, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Na aplicação da pena, atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena-base 1/6 (um sexto), acima do mínimo legal, o que corresponde a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase, pela reincidência, agravo a pena em 1/6 (um sexto), o que perfaz 02 (dois) anos e 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, pela tentativa, considerando que o réu já havia cortado os fios elétricos, mas foi detido ainda no local dos fatos, a pena é reduzida em 1/3 (um terço), visto que ainda não havia sido concluído todo o iter criminis para consumação do delito, o que perfaz 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias multa.

Não há outras causas a serem apreciadas de modo que torno essa pena definitiva.

Nos termos do artigo 60 do Código Penal, em vista da pouca condição econômica alegada pelo réu, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 10, da mesma Lei.

Face o que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea "a", combinado com §3º do Código Penal, considerando as diversas condenações ostentadas pelo réu, estabeleço o regime fechado para início de cumprimento de pena.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, II, e § 3º do Código Penal, pois é reincidente pela prática do mesmo delito, de forma que a pena privativa de liberdade não pode ser substituída.

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que estão presentes os requisitos do artigo 313, II, do Código de Processo Penal, visto que possui condenação por outro crime com sentença transitada em julgado. Ademais, não há indicativos de que, se concedido o direito de recorrer em liberdade, o réu não voltaria a praticar delitos, pois, mesmo após ser condenado, voltou a transgredir. Recomende-se na prisão.

Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu CLODOALDO LOPES DE CALDAS JUNIOR a 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 08 (oito) dias multa, por incorrer nas penas do artigo 155, §4º, incisos I, II e IV, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, nos termos do art. 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03. Fica, contudo, suspenso o pagamento dessas verbas, porque concedo ao réu os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente.

Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu, expeça-se guia ao juízo das execuções criminais para cumprimento da pena imposta. Se o caso, expeça-se guia provisória.

P.R.I.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA